



Nr. 471 Ministerbesprechung vom 24. Mai 1928, 11 Uhr

R 43 I/1430, Bl. 267–270

Anwesend: Marx, Hergt, Köhler, Curtius, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schmid, Geib; GenLt. Ludwig; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Köpke; Votr.LegR Forster; ORegR Mulert, Quassowski; RegR Wildermuth; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Politische Lage.
2. Gaskatastrophe in Hamburg.
3. Eisenpreise.
4. Dauerkredit für Flüchtlingssiedler.
5. Örtliche Sonderzuschläge. [...]

1. Politische Lage.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seiner Auffassung der Rücktritt des Kabinetts erst kurz vor dem Zusammentritt des neuen Reichstags erfolgen möchte¹, da in einzelnen Angelegenheiten voraussichtlich noch Beschlüsse gefaßt werden möchten, zu denen ein geschäftsführendes Ministerium nicht mehr ausreichend legitimiert erscheine.

Staatssekretär Meissner übermittelte dem Kabinett die ausdrückliche Bitte des Herrn Reichspräsidenten, bis zum Zusammentritt des Reichstags von einer Demission abzusehen. Auch der Reichspräsident halte es für erforderlich, daß über Fragen wie den Luftschutz der Zivilbevölkerung und die Auslandsanleihen noch Beschlüsse der im Amt befindlichen Reichsregierung gefaßt würden. Verhandlungen über die Neubildung der Regierung seien ihm zur Zeit nicht möglich.

Das Kabinett beschloß, in Übereinstimmung mit der Auffassung des Herrn Reichspräsidenten in Aussicht zu nehmen, am Tage vor dem Zusammentritt des neuen Reichstags zurückzutreten und

¹ Am 20.5.28 hatten die Wahlen zum 4. Reichstag stattgefunden. Das Wahlergebnis war u. a. durch Verluste der Regierungsparteien, besonders der Deutschnationalen, und durch erhebliche Stimmengewinne der Sozialdemokraten gekennzeichnet. Von den insgesamt 491 Reichstagsmandaten entfielen auf (in Klammern die Mandate nach der Wahl vom 7.12.24): SPD 153 (131), DNVP 73 (103), Zentrum 62 (69), KPD 54 (45), DVP 45 (51), DDP 25 (32), Wirtschaftspartei 23 (17), BVP 16 (19), NSDAP 12 (14), Christl.-nat. Bauern- u. Landvolkpartei 10 (0), andere Parteien 18 (Statistisches Jb. 1929, S. 483 ff.). Der neugewählte RT trat am 13.6.28 zu seiner ersten Sitzung zusammen.

beauftragte demgemäß den Reichskanzler, dem Herrn Reichspräsidenten alsdann die Demission des Kabinetts mitzuteilen². Eine entsprechende Notiz soll amtlich veröffentlicht werden.

2. Gaskatastrophe in Hamburg.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die zuständigen Ministerien die sich aus der Gaskatastrophe in Hamburg³ ergebenden Arbeiten mit tunlichster Beschleunigung fortführen möchten.

Generalleutnant Ludwig machte längere Ausführungen über den Verbleib der Kampfgase nach Abbruch der Kriegshandlungen und über die Betätigung der Firma Stoltzenberg bei der Vernichtung und Verwertung dieser Gase⁴. Das Heereswaffenamt habe bereits im Frühjahr 1926 die Beziehungen zu der Firma abgebrochen, da sie sich als unzuverlässig erwiesen habe⁵. Die Mitteilungen, die die Firma in der Öffentlichkeit über ihr Verhältnis zum Reichswehrministerium gemacht habe, stellten einen Versuch dar, die Aufmerksamkeit von sich abzulenken.

² Siehe Dok. Nr. 473, P. 2.

³ „Am Nachmittage des 20. Mai 1928 ist auf der Veddel zu Hamburg auf einem von der Firma Dr. Stoltzenberg gepachteten Lagerplatze am Muggenburger Kanal ein mit Phosgen (Chlorkohlenoxyd, COCl₂) gefüllter Kessel geplatzt. Das ausströmende Gas hat bei einer größeren Anzahl von Personen Vergiftungserscheinungen hervorgerufen, an denen 9 Personen gestorben sind.“ So die einleitende Feststellung in einem Bericht des ORegR Quassowski (R 43 I/1430, Bl. 308–310; siehe auch Dok. Nr. 472, Anm. 15).

⁴ Hierzu wird in einem geheimen Bericht des GenLt. Ludwig ausgeführt: Das in Hamburg entwichene Phosgengas (siehe Anm. 3) stamme nach den bisherigen Ermittlungen aus Kriegsbeständen. Dr. Stoltzenberg habe seinerzeit einen kleinen Teil der im Breloh-Lager vorhandenen Bestände von der Reichstreuhandgesellschaft übernommen, um sie an chemische Fabriken zu verkaufen. Da sich eine Verkaufsmöglichkeit nicht so bald ergeben habe, habe Stoltzenberg die ihm gehörenden Phosgenflaschen 1923 im Sennelager gestapelt, was ihm auf Grund seiner Beziehungen zum RWeMin. von Gen. Wurtzbacher gestattet worden sei. Im Hinblick auf die Locarno-Verträge sei im Frühjahr 1926 der schleunige Abtransport der Flaschen aus dem Sennelager verlangt worden. Das Phosgen sei dann von der Fa. Stoltzenberg zunächst außerhalb des Lagers untergebracht, schließlich umgefüllt, nach Hamburg transportiert und dort auf einem gemieteten Gelände gelagert worden. Für die Schäden, die jetzt bei dem Unglück entstanden seien, trage „einzig und allein die Firma Stoltzenberg“ und vielleicht auch die sie beaufsichtigende Hamburgische Gewerbebehörde die Schuld“ („Bericht über die Herkunft des Stoltzenbergschen Phosgens und über die seitherigen Ermittlungen bezgl. Hamburger Gaskatastrophe“, gez. Ludwig, Anlage zum Begleitschreiben des Heereswaffenamts an die Wehrmachtsabteilung im RWeMin. vom 6.6.28, R 43 I/726, Bl. 110–125).

⁵ Über die frühere Zusammenarbeit zwischen Stoltzenberg und dem RWeMin. erstattete GenLt. Ludwig den folgenden Geheimbericht: „Im Jahre 1923 wurde unter dem Druck des Rheinbruchs zwischen der deutschen und der russischen Regierung ein Abkommen getroffen, demzufolge in Rußland für die russische Regierung eine Rüstungsindustrie aufgebaut werden sollte. Insbesondere handelte es sich dabei um die Einrichtung einer Kampfgasfabrik, für welche die russische Seite eine alte Fabrik mit genügend Gelände und Gebäuden einbrachte, während die deutsche Seite die erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellte. Mit der Durchführung des Projektes wurde die deutsche Gesellschaft ‚Gefu‘ (Gesellschaft zur Förderung gewerblicher Unternehmungen m.b.H.) beauftragt, welche ihrerseits mit dem Chemiker Dr. Stoltzenberg ein Abkommen traf, demzufolge Stoltzenberg sich verpflichtete, die mit den Russen vereinbarte Gasanlage nach seinen eigenen und von Geheimrat Haber zur Verfügung gestellten Geheimverfahren aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Stoltzenberg war dem Rw.Min. [Reichswehrministerium] durch Geheimrat Prof. Dr. Haber empfohlen und ihm das Zeugnis ausgestellt worden, daß er imstande sei, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die übrige deutsche chemische Industrie, insbesondere die I.G. Farben hatten eine Mitwirkung abgelehnt. Stoltzenberg ist seinen Vertragsverpflichtungen nicht nachgekommen. Die von ihm gebaute Fabrik entsprach nicht den Anforderungen, die die Russen gestellt hatten. Er geriet außerdem in Zahlungsschwierigkeiten, so daß ihm außer den ihm vertraglich zustehenden Beträgen wiederholt weiteres Kapital aus Reichsmitteln zur Verfügung gestellt werden mußte. Als auch diese Mittel nicht mehr ausreichten, Stoltzenberg vor dem völligen Zusammenbruch zu schützen, trat Stoltzenberg erneut an das Rw.Min. heran mit der Bitte um weitere Zuschüsse. Da Stoltzenberg aber, wie schon oben erwähnt, vollständig versagt hatte, lehnte das Rw.Min. die Hergabe weiterer Mittel ab. Stoltzenberg ging darauf unter Geschäftsaufsicht, die einige Monate später dadurch beendet wurde, daß die Handels- und Industrie-Gesellschaft Muggenburg m.b.H. durch Zurverfügungstellung entsprechender Mittel Stoltzenberg einen Zwangsvergleich mit seinen Gläubigern ermöglichte. Das diesbezügliche Abkommen zwischen der Muggenburggesellschaft und Stoltzenberg wurde in einem Verträge festgelegt, in welchem Stoltzenberg als Gegenleistung für die zur Abfindung der Gläubiger zur Verfügung gestellten Mittel seinen gesamten Besitz übereignete. Verschiedene Sachwerte wurden Stoltzenberg belassen, über den Verbleib derselben ist dem Rw.Min. nichts bekannt. Weder aus der von Stoltzenberg in Rußland erbauten Fabrik noch von anderer Seite sind aus Rußland jemals Kampfstoffe nach Deutschland geliefert worden. Die Stoltzenbergsche Fabrik konnte ja hierfür auch gar nicht in Frage kommen, da [...] die Fabrikation einwandfreier Produkte nicht gelang. Dies ist auch der Anlaß gewesen, daß die gesamten russischen Unternehmungen im Jahre 1926 – ein Jahr nach Aufnahme der Locarno-Politik – abgebaut wurden.“ (Anlage zum Begleitschreiben des Heereswaffenamts an die Wehrmachtsabteilung vom 6.6.28, in R 43 I/726, Bl. 126–128). Zur früheren Zusammenarbeit zwischen dem RWeMin. und Stoltzenberg vgl. auch Dok. Nr. 138, Anlage 12 sowie die in Anm. 10 zu Dok. Nr. 138 angegebenen Dokumente.

Auf ausdrückliche Frage des Reichsministers der Finanzen erklärte Generalleutnant Ludwig nochmals, daß bestimmt keine Zusammenhänge des Reichswehrministeriums mit der Firma Stoltzenberg vorlägen. Die Stützungsaktion, die seinerzeit vom Reichswehrministerium eingeleitet worden sei, um die Gläubiger der in Not geratenen Firma Stoltzenberg vor übermäßigem Schaden zu bewahren, sei in der Öffentlichkeit bekannt.

Das Reichswehrministerium habe einen Vertreter nach Hamburg geschickt, um in Verbindung mit den dortigen Behörden die Sachlage festzustellen. Aus dessen Bericht ergebe sich einwandfrei, daß das Reichswehrministerium in keiner Weise eine Verantwortung treffe.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß keine Verstöße gegen das Kriegsgerätegesetz⁶ vorlägen. Die Firma Stoltzenberg habe einen erheblichen Teil der seinerzeit übernommenen Vorräte⁷ nach Amerika verkauft. Der Rest hätte am 31. Mai von dem bisherigen Lagerplatz entfernt werden sollen. Er habe wegen seiner Zuständigkeit hinsichtlich des Kriegsgerätegesetzes einen Beamten des Reichswirtschaftsministeriums beauftragt, in Hamburg mit den zuständigen Stellen den Sachverhalt nochmals klarzulegen. Das Ergebnis der Untersuchung solle veröffentlicht werden. Er halte es für zweckmäßig, das Unglück zum Anlaß zu nehmen, die allgemeine Abrüstung der Nationen hinsichtlich des Gaskrieges in geeigneter Weise zu betreiben⁸.

Ministerialdirektor Köpke erklärte das Einverständnis des Auswärtigen Amts mit diesen Ausführungen und verlas den Entwurf einer Notiz über die Maßnahmen der Reichsregierung in der Angelegenheit.

Generalleutnant Ludwig regte an, daß das Reichswirtschaftsministerium den Vertreter des Reichswehrministeriums, der bereits in Hamburg verhandelt habe, zu den weiteren Untersuchungen zuziehen möge.

Der *Reichsminister der Justiz* wies auf die Unruhe in der Bevölkerung wegen mangelnder Vorkehrungen zum Schutze gegen die Gasgefahr in Deutschland hin.

Staatssekretär Zweigert erklärte darauf, daß der Schutz der Bevölkerung gegen Gasangriffe zum Gegenstand einer Kabinettsvorlage gemacht worden sei, die nach eingehenden Beratungen vom Reichsministerium des Innern vorgelegt werde. Bei der Beratung im Kabinett möchten der Reichsminister des Innern und der Reichswehrminister persönlich anwesend sein⁹. Es sei ein Organisationsplan aufgestellt. Die erforderlichen Mittel sollten erbeten werden.

Staatssekretär *Dr. Pünder* wies darauf hin, daß vor etwa dreiviertel Jahren eine Ressortbesprechung unter seinem Vorsitz in der Angelegenheit stattgefunden habe, und daß die Federführung hierbei dem Reichsministerium des Innern übertragen worden sei¹⁰. Die materiellen Vorarbeiten seien weitgehend gefördert.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Reichswirtschaftsministerium in engster Verbindung mit dem Reichswehrministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Reichsministerium des Innern die wegen des Gasunglücks in Hamburg erforderlichen Maßnahmen mit Beschleunigung treffen wird, und daß das Ergebnis alsbald zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht werden soll. Die vom Auswärtigen Amt vorgeschlagene Pressenotiz soll von den zuständigen Ressorts nochmals durchberaten werden¹¹.

⁶ „Gesetz über Kriegsgerät“ vom 27.7.27 (RGBl. I, S. 239).

⁷ Vgl. oben Anm. 4.

⁸ Auf der internationalen Waffenhandelskonferenz in Genf hatte Deutschland am 17.6.25 ein Protokoll über das Verbot der Verwendung von Giftgas und bakteriologischen Mitteln im Kriege unterzeichnet. Um nun auch die Ratifizierung des Protokolls in die Wege zu leiten, übersandte der RAM dem StSRkei am 28.7.28 den Entwurf eines Gesetzes über das Genfer Protokoll mit einer erläuternden Denkschrift (R 43 I/726, Bl. 137–140); die RReg. stimmte dem GesEntw. im Umlaufverfahren zu (R 43 I/516, Bl. 258). Das „Gesetz über das Genfer Protokoll wegen Verbots des Gaskriegs“ wurde am 5.4.29 ausgefertigt (RGBl. II, S. 173).

⁹ Gemäß einem Antrag des RIM wurde die Frage des Luftschutzes der Zivilbevölkerung vom Kabinett in der Ministerbesprechung vom 30.5.28 behandelt; siehe Dok. Nr. 472, P. 3.

¹⁰ Eine Ressortbesprechung über Vorarbeiten für den Gasschutz der Zivilbevölkerung unter dem Vorsitz Pünders hatte am 20.11.26 in der Rkei stattgefunden (Besprechungsniederschrift Plancks und weitere Vorgänge hierzu in R 43 I/726).

¹¹ Im beiliegenden WTB-Kommuniqué wird mitgeteilt, daß in der heutigen Kabinettsitzung auch das Hamburger Phosgenunglück zur Sprache gekommen sei. „Neben dem tief bedauerlichen Schicksal der von dem Unglück betroffenen Personen lag für das Kabinett der Anlaß zur Prüfung der Angelegenheit in den Vorschriften, die das bekannte Kriegsgerätegesetz vom Juli 1927 über die

Hinsichtlich des Schutzes der Bevölkerung gegen die Gasgefahr sollen die Verhandlungen möglichst beschleunigt werden. Hierüber soll noch keine Veröffentlichung erfolgen.

3. Eisenpreise.

Der *Reichswirtschaftsminister* machte eingehende Ausführungen über seine Verhandlungen mit der Eisenindustrie. Diese habe das Reichswirtschaftsministerium dauernd von den beabsichtigten Maßnahmen unterrichtet und über die Verhandlungen auf dem laufenden gehalten. Sie habe geglaubt, die Erhöhung des Eisenpreises nicht umgehen zu können¹². Die Verbraucher hätten sich mit der Eisenpreiserhöhung einverstanden erklärt, nachdem ihnen in Aussicht gestellt worden sei, den Qualitätsüberpreis, der bisher gefordert wurde, herabzusetzen. Die Entlastung, die dem Verbraucher dadurch gegeben werde, sei größer als die Belastung durch die Preiserhöhung.

Die Heraufsetzung der Preise für Kohle¹³ und Eisen bezwecke die Aufrechterhaltung des Exports zu Minderpreisen. Die Spanne zwischen dem Inlands- und dem Auslandspreise sei noch erheblich, beim Eisen mindestens 20 M für die Tonne.

Die Frage, ob der Inlandspreis weiter mit Rücksicht auf das Ausland belastet werden könne oder ob es besser sei, sich im Auslande langsam zurückzuziehen, müsse demnächst entschieden werden. Sie werde von der Enquete-Kommission¹⁴ untersucht. Die Verhandlungen ständen vor baldigem Abschluß. Dann werde das Reichswirtschaftsministerium hierüber eine Denkschrift¹⁵ herausgeben. Da diese Frage noch nicht zur Entscheidung reif sei, könnten die Eisenzölle jetzt nicht herabgesetzt werden. Der internationale Eisenpakt würde vom Ausland gekündigt werden, sobald dies geschehe. Gegen die Eisenpreiserhöhung könne die Kartellverordnung¹⁶ nicht mit Aussicht auf Erfolg angewandt werden. Die Eisenindustrie habe sich an die Abmachungen mit dem Reichswirtschaftsministerium über die Mitteilung beabsichtigter Maßnahmen loyal gehalten. Zur Anstrengung der Nichtigkeitsklage fehle das erforderliche Material. Die Untersuchungen würden monatelang dauern. Mit der Möglichkeit der Abweisung der Nichtigkeitsklage müsse gerechnet werden, zumal die Verbraucher der Preiserhöhung zugestimmt hätten.

Tatsächlich seien die Selbstkosten der Großeisenindustrie erheblich gewachsen. Der Eisenverbrauch im Inland sei zurückgegangen, die Ausfuhr dagegen sei um 20% gestiegen. Die Gewinne hätten sich auch dadurch weiter verringert. Der Streik in den schwedischen Erzgruben veranlasse erhebliche Mehrkosten. Die Ungunst der Lage der Eisenindustrie drücke sich in den Kursen aus. Die Banken hielten es nicht für möglich, den Kurs zu verbessern.

In einigen Wochen werde es möglich sein, über Maßnahmen hinsichtlich der Eisenindustrie EntschlieÙung zu fassen.

Das *Kabinet*t nahm von den Ausführungen Kenntnis.

Herstellung von Giftgasen und den Handel damit enthält.“ Der RWiM habe über die Untersuchungsmaßnahmen der Hamburger Behörden berichtet und mitgeteilt, daß er Sachverständige seines Ressorts nach Hamburg entsandt habe, um feststellen zu lassen, „woher die Phosgenvorräte der beteiligten Firma stammen und für welche Zwecke sie bestimmt waren. Bei der Erörterung im Kabinet konnte bereits festgestellt werden, daß diese Vorräte nicht für Zwecke oder im Auftrage irgendwelcher militärischen Stellen aufbewahrt worden sind.“ (R 43 I/1430, Bl. 273). Siehe dazu: ADAP, Serie B, Bd. IX, Dok. Nr. 37. – Zum Fortgang der Kabinettsberatung siehe Dok. Nr. 472, P. 4.

¹² Am 10.5.28 hatte die Eisenindustrie eine Erhöhung der Preise für bestimmte Produkte bekanntgegeben, und zwar für Halbzeug, Formeisen und Stabeisen um 4 RM, für Bandeisen um 6 RM und für Walzdraht und Grobbleche um 7 RM je Tonne. Zuvor hatten Vertreter der Eisenindustrie in einer Besprechung im RWiMin. am 9. 5. die Preiserhöhungen begründet (Material hierzu in R 13 I/398). Vgl. Weisbrod, Schwerindustrie in der Weimarer Republik, S. 388 ff.

¹³ Zur Kohlenpreiserhöhung vgl. Dok. Nr. 467, P. 1.

¹⁴ Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der dt. Wirtschaft.

¹⁵ Nicht ermittelt.

¹⁶ „Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen“ vom 2.11.23 (RGBl. I, S. 1067).

4. Dauerkredit für Flüchtlingssiedler.

Den Vorsitz übernahm der Stellvertreter des Reichskanzlers, da der Reichskanzler zu einer anderen Besprechung abberufen wurde.

Staatssekretär *Dr. Geib* erläuterte kurz die Vorschläge des Reichsarbeitsministeriums hinsichtlich der Dauerkredite für Flüchtlingssiedler, die im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzministerium und dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemacht worden seien¹⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß ihm von den Verhandlungen nichts bekannt sei und daß er 20 Millionen zum Ankauf von Kommunalobligationen nicht flüssig machen könne.

Das Kabinett erklärte sich mit dem Vorschlage des Reichsarbeitsministeriums einverstanden, sofern das Reichsfinanzministerium nachträglich zustimmt. Andernfalls solle die Angelegenheit erneut im Kabinett beraten werden¹⁸.

5. Örtliche Sonderzuschläge. [...]

¹⁷ In einer Kabinettsvorlage vom 18.5.28 wies der RArbM darauf hin, daß das Kabinett am 3. 5. beschlossen habe, den Plan einer Auslandsanleihe von 15 Mio Dollar zugunsten der Flüchtlingssiedler wegen der Stellungnahme des Reparationsagenten nicht weiterzuverfolgen (siehe Dok. Nr. 467, P. 4). Die eingeleitete Aktion zur Sanierung der Flüchtlingssiedler müsse jedoch aus wirtschaftlichen und politischen Gründen zuende geführt werden. Nach eingehenden Ressortbesprechungen zeichne sich die folgende Lösung ab: Ein Betrag von 35 Mio RM könnte durch eine Auslandsanleihe der Rentenbank-Kreditanstalt aufgebracht und für erststellige Hypotheken der Siedlerstellen verwendet werden. Für die zweitstellige Beleihung müßte das Reich 20 Mio RM Kommunalobligationen übernehmen, während ein Betrag von 10–12 Mio RM, der vom Reich und von Preußen bereits durch Wirtschaftsbeihilfen und aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge gegeben worden sei, den Siedlern zu günstigen Bedingungen gestundet werden müßte. Der RArbM beantragte daher, 1) den RFM zu ermächtigen, 20 Mio RM Kommunalobligationen für das Reich zu übernehmen, 2) den RFM und den RArbM zu ermächtigen, die bisher vom Reich gewährten Beihilfen und Darlehen zu stunden (R 43 I/657, Bl. 106–107).

¹⁸ Mit Schreiben vom 1.6.28 teilte der RFM dem RArbM mit, daß er mit dem Vorschlag des RArbM einverstanden sei (R 43 I/657, Bl. 115).

Zitierhinweis

Nr. 471 Ministerbesprechung vom 24. Mai 1928, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1461–1466 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D471>